

[별표 29] <개정 2008.10.31>

연습운전면허 취소처분기준(제91조제2항관련)

| 일련<br>번호 | 위반사항                                  | 적용법조<br>(도로교통법) | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 교통사고                                  | 제93조            | ○도로에서 자동차등의 운행으로 인한 교통 사고(다만, 물적 피해만 발생한 경우를 제외한다)를 일으킨 때                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2        | 술에 취한 상태에서<br>의 운전                    | 제93조            | ○술에 취한 상태의 기준(혈중알콜농도 0.05퍼센트 이상)을 넘어서 운전한 때                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3        | 술에 취한 상태의<br>측정에 불응한 때                | 제93조            | ○술에 취한 상태에서 운전하거나 술에 취한 상태에서 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있음에도 불구하고 경찰공무원의 측정요구에 불응한 때                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4        | 다른 사람에게 연습<br>운전면허증 대여<br>(도난, 분실 제외) | 제93조            | ○다른 사람에게 연습운전면허증을 대여하여 운전하게 한 때<br>○다른 사람의 면허증을 대여받거나 그 밖에 부정한 방법으로 입수한 면허증으로 운전한 때                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5        | 결격사유에 해당                              | 제93조            | ○교통상의 위험과 장애를 일으킬 수 있는 정신질환자 또는 간질병자로서 영 제42조 제1항에 해당하는 사람<br>○앞을 보지 못하는 사람, 듣지 못하는 사람(제1종 보통연습면허에 한한다.)<br>○양 팔의 팔꿈치 관절 이상을 잃은 사람 또는 양 팔을 전혀 쓸 수 없는 사람. 다만, 본인의 신체장애 정도에 적합하게 제작된 자동차를 이용하여 정상적으로 운전할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.<br>○다리, 머리, 척추 그 밖의 신체장애로 인하여 앉아 있을 수 없는 사람<br>○교통상의 위험과 장애를 일으킬 수 있는 마약, 대마, 향정신성 의약품 또는 알코올 중독자로서 영 제42조제3항에 해당하는 사람 |

|    |                             |      |                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 약물을 사용한 상태에서 자동차 등을 운전한 때   | 제93조 | ○약물(마약·대마·향정신성의약품 및 「유해화학물질 관리법 시행령」 제26조에 따른 환각물질)의 투약·흡연·섭취·주사 등으로 정상적인 운전을 하지 못할 염려가 있는 상태에서 자동차 등을 운전한 때                                                                     |
| 7  | 허위·부정수단으로 연습운전면허를 취득한 경우    | 제93조 | ○허위 또는 부정한 수단으로 연습운전면허를 받은 사실이 드러난 때                                                                                                                                             |
| 8  | 등록 또는 임시운행허가를 받지 아니한 자동차 운전 | 제93조 | ○「자동차관리법」에 따라 등록되지 아니하거나 임시운행허가를 받지 아니한 자동차(이륜자동차를 제외한다)를 운전한 때                                                                                                                  |
| 9  | 자동차를 이용하여 범죄행위를 한 때         | 제93조 | ○국가보안법을 위반한 범죄에 이용된 때<br>○형법을 위반한 다음 범죄에 이용된 때<br>·살인, 사체유기 또는 방화<br>·강도, 강간 또는 강제추행<br>·약취·유괴 또는 감금<br>·상습절도(절취한 물건을 운반한 경우에만 한다)<br>·교통방해(단체에 소속되거나 다수인에 포함되어 교통을 방해한 경우에만 한다) |
| 10 | 다른 사람의 자동차 등을 훔치거나 빼앗은 때    | 제93조 | ○다른 사람의 자동차 등을 훔치거나 빼앗아 이를 운전한 때                                                                                                                                                 |
| 11 | 다른 사람을 위하여 운전면허 시험에 응시한 때   | 제93조 | ○다른 사람을 부정하게 합격시키기 위하여 운전면허 시험에 응시한 때                                                                                                                                            |
| 12 | 단속 경찰공무원 등에 대한 폭행           | 제93조 | ○단속하는 경찰공무원등 및 시·군·구 공무원을 폭행한 때                                                                                                                                                  |
| 13 | 준수사항을 위반한 때                 | 제93조 | ○연습운전면허로 운전할 수 없는 자동차등을 운전한 때<br>○제55조제1호 내지 제3호 어느 하나의 규정을 위반한 때                                                                                                                |